DOI:10.14165/j.cnki.hunansci.2005.12.038

论欧盟对华反倾销歧视政策的松动

肖 艳
(中南林学院 商学院,湖南 长沙 410004)

摘 要:文章指出,欧盟对华反倾销歧视政策虽然有所松动,但中国的企业仍然很难得到市场经济地位或个案待遇的承认,因此通过分析欧盟对华反倾销现状后得出结论:欧盟反倾销法是其灵活性与消极性的统一。

关键词:反倾销;贸易保护;市场经济标准
中图分类号:F75 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2005)12-0108-02

Discussion on the discrimination policy's loosening of anti-dumping by European Union to China

XIAO Yan
(Business College,Central South Forestry University,Changsha,Hunan 410004,China)

Abstract:The discrimination policy of anti-dumping by European Union to China has becoming flexible, but China's enterprises are very difficult to obtain the market economy status or the document treatment acknowledgement.According to the analysis on present anti-dumping situation of European Union to China,it draws the conclusion that European Union's anti-dumping law is an unification of its flexibility and negativity.

Keywords:anti-dumping;trade protection;standard of market economy

随着 2005 年欧盟宣布即将修改其反倾销条例,欧盟的反倾销法规的进一步完善过程又一次开始,这是由于欧盟东扩以后成员国增加为 25 个的市场扩大的需要,也是 2005 年 1 月 1 日起纺织品和服装一体化全面取消配额,从而可能对其市场产生冲击的保护性需要,又反映出其反倾销法规和条例的灵活性和完善性的统一。

我国应该不失时机地充分利用这个有利条件,以达到使尽可能多的企业得到市场经济待遇,为最终彻底取消个案审查制度创造条件,鉴于此,我们应该对欧盟对华反倾销政策有一个深入全面的分析和了解。从欧盟对华反倾销新政策的总体角度提出以下分析。

1 欧盟对华反倾销新政策在本质上的消极性和表面上的灵活性

欧盟从总体上开始承认中国的市场经济地位是一个历史进步,但是,欧盟是在自我矛盾中跨出这一步的,是不情愿和被动的。首先,这是中国本身市场经济发展的结果,欧盟不过是加以承认而已;其次,它这样做是为了避免对华反倾销政策和对华总体贸易政策自相矛盾。在对华总体贸易政策上,欧盟为了采取正确的、不是误导的对华投资政策,早就承认了中国的市场经济发展现状,但是如果反倾销政策中仍然把中国视为非市场经济,就自相矛盾了;再次,美国等其他国家已经开始对中国企业普遍采用“分别裁决”的做法,使欧盟感到被动,难以抵挡中国政府的压力和外交攻势,因此,欧盟不得不改变姿态。

欧盟跨出这一步,毕竟在客观上使欧盟对华反倾销政策体现了一定的现实性和灵活性,具有积极意义。在现实性方面,欧盟总体上承认了中国的经济地位,使中方有了新的发展余地,可以进一步要求欧盟具体兑现,在灵活性上,欧盟既能扭转保守政策的被动局面,又能与美国在一定程度上保持一致,因而先于美国等其他西方国家承认了中国的市场经济地位。

但是欧盟把中国作为反倾销重点打击对象,是其政策的主要方面和本质方面。由于欧盟政策在本质上的消极性,决定了欧盟不想在新政策上走的太远,欧盟对华反倾销新政策的实质是,总体上肯定中国市场经济地位,而具体则否定之。但是,如果仅仅注意到欧盟反倾销新政策的这种本质上的消极性,而忽视其中可以充分利用的现实性和灵活性,就会束缚自己的手脚。

收稿日期:2005-09-30
作者简介:肖艳(1974—),女,湖南湘潭人,硕士,中南林学院商学院国际贸易系讲师,主要研究方向:世界贸易组织的研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2　欧盟在市场经济地位政策适用性上的歧视性

以前被欧盟承认为市场经济的国家远不止中、俄两国,还有一大批东欧波罗的海等国家,这些国家都是在 90 年代初由计划经济转为市场经济的,并陆续正式得到了欧盟市场经济国家的承认,欧盟对于大多数东欧和波罗的海转型国家自动的认可这些国家的企业具有市场经济地位,但是,根据欧盟新反倾销法的规定,对中国、俄罗斯两国的企业要逐个审查是否符合市场经济条件。如果从欧盟反倾销历史看,前南斯拉夫是最早被承认为市场经济国家的,但即使在 20 世纪 80~90 年代,在对前南斯拉夫的产品反倾销案中,也从来没有审查过是否符合市场经济条件,甚至,把前南斯拉夫选为其他非市场经济国家的参照国时,也没有丝毫怀疑过南斯拉夫公司是否符合市场经济条件,而当时前南斯拉夫国家的市场经济条件与今天中国的市场经济条件相比,是远远及不上中国今天的状况了,因此,即使这个总体规定本身是合理的,但只要调查当局凭主观好恶来确定哪些国家可以豁免适用,哪些国家必须严格适用,那么,这种总体规定就失去了本身的合理性和客观性,而只能体现出歧视性和任意性了。众所周知,歧视性和任意性是法律大忌。如果企业仅仅以为国籍不同, 有些要审查市场经济地位,而有些就可以豁免,那么这样的标准就没有任何科学性了。

3　欧盟对华反倾销新政策的本质消极性

根据欧盟新法规定,对于没有得到市场经济地位的中国企业,仍然要用参照国来确定这些企业的正常价值。也就是说,即便有中国企业得到了市场经济地位,该中国企业的正常价值也不能用作其他中国企业的参照正常价值,这是完全没有道理的。

如果说中国的企业需要经过审查,而东欧的企业可以不经过审查, 这本身已是一种歧视的规定,那么,如果还要对中国企业从严审查,而不是从宽审查,这就更增加了歧视的程度,中方理所当然应当提出自己的意见。反倾销调查程序规定,应诉企业要在 40 天内递交调查问卷的答卷, 这对被反倾销的企业本身已是一种极重的负担,而中国企业还要经过市场经济地位的专门审查,负担要比其他国家的企业重一倍,这就很不公平了。欧盟应该像美国调查那样,重视事实,而不拘泥于形式,而且,既然已经从总体上承认了中国的市场经济地位,那么,在审查企业的市场经济地位时,就应该从宽,而不应从严。

4　结 语

总体分析欧盟对华反倾销新政策,中方既要看到其消极的一面, 又应该看到并利用灵活性的一面,并发掘积极的一面。中国毕竟是欧盟最大的贸易伙伴之一,双方有很多共同利益,欧盟对华反倾销政策也还得在一定程度上受双边经贸条约的制约,只要中方能够充分地揭示出其政策中的不合理处,那么,就为彻底改变这种不合理性打下了基础。

从微观角度看,中国企业应该努力证实自己是否符合市场经济标准,其中首先要考虑如何达到最起码的两条形式标准:一是公司是否完成了转制,实行了股份制,二是公司财务是否经过符合国际财会规则的审计, 如果连这两条形式标准都达不到,恐怕企业为市场经济地位进一步抗辩的余地都没有。欧盟跨出这一步,毕竟在客观上使欧盟对华反倾销政策体现了一定的现实性和灵活性,具有积极意义。

参考文献:

[1] 李炼.反倾销 :法律与实务[M].北京 :中国发展出版社,1999.
[2] 吴清津.WTO 反倾销规则[M].广州 :广东人民出版社,2001.
[3] 韩立余.WTO 案例及评析[M].北京 :中国人民出版社,2001.
[4] 谢永辉.我国出口商品如何对待反倾销[J].国际贸易问题,1998,(6) :20-21.
[5] 谢丽娟.从西方国家反倾销趋势看我国应对策[J].税务与经济,2001,(6) :61-64.
[6] 宋宇力.论中国运用争端解决机制的若干对策[J].外贸经济,2002,(5) :74-76.
[7] 白红平,温素平.论体制下反倾销的发展趋势[J].生产力研究,2001,(4) :17-19.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net